

מסורת הש"ס

^[א] וְיָזַל דַּמְנָן, ג) מדות לו. פ"ד מ"ה, א) כרימות ו.ו. ד) תמורה.נל. לקמן ס: [פ"ש] וגו' רש"ל ושמו אלל המוצא שלא יועלו נה אחריט אלל שהא טולו אלל המוצא משום דהוי: א) כרימות ו. חולין ק"ף. מעילה יא: וזמח. מו. יומא יב: דר. פ.ו. ו) נלקמן מה. יומא.ט. קדושין דר. נל: לה. לו: מז: מז. נח. גושין עה. מור לו: ע"ז נד: סנהדרין מה: סו: עב: שבעות טו: וזמח. דר. מו. ט. כבודת מט. ערכין יד: חולין סא: קרי: ד"ה עיון כ"י עדר שט: וכן וזמח. מן. הניחו דבר זה בתמה אמנש בתעילה יא. מירלי כשט הכ"ר פרק ע"ש וכן בימאי ס. הארכי ביבאר וזה,

תורה אור השלם

- ↑ וְלִבְשׁ הַבְּהֵן מִדּוֹ בַּד וּמִבְּנֵי בַד וְלִבְשׁ עַל בִּשְׂרוֹ וְהָרִים אֶת הַדָּשָׁן אֲשֶׁר תֹּאכַל הָאֵשׁ אֶת הָעֵצָה עַל הַמּוֹבָה וְעָמְדוּ אֶצֶל הַמּוֹבָה: ויקרא ו ג
- ↑ וְכֹא אֲהָרֹן אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וּפָשַׁט אֶת בְּגָדֵי הַכֹּהֵן אֲשֶׁר לְבָשׁ בַּבָּיִת אֶל הַקֹּדֶשׁ וְהִנֵּיחֵם שָׁם: ויקרא טו כג
- ↑ וְכָל זֶקֶנִי וְזֶעִיר הַהוּא הַקְּרִיבִים אֶל הַחֶלֶל יִדְחֲצוּ אֶת יָדֵיהֶם עַל הָעֲגֻלָּה הַעֲרֹפָה בַּחֹל: דברים כא ו
- ↑ וְהָיָה הַזֶּעִיר הַקָּרֵב אֶל הַחֶלֶל וְלָקְחוּ זֶקֶנִי הַזֶּעִיר הַהוּא עֲגֻלַּת קָרֶב אֲשֶׁר לֹא עָבַד לֵאשֶׁר לֹא מִשְׁבָּה בַּעֲלָה: דברים כא ג

הגהות הב"ח

^[א] נמי דפליג עליהו ואמר אלל:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שאני. האט האט מתרופה. עיי שלמח אהי ס"י טו ובמח"ר ר"פ כל הללמס ד"ה ימוחו:

מוסף רש"י

קול. הנהנה מקול הסגורות ונגלים של כלי שרת. ומראה. הנהנה ממראה יפה של היכל וריח. הקטרת (כרייתות ו.א). הודאיל ונעשית מצותו. אין מועילין זו מין דלית ציה לוך גזיה לא קרינן ציה קדשי ה' ומעילה כתיב (ויקרא ה) וטעמה כשגגה מקדשי ה' (וישא כ). והרי תרומת הדרשן. כל צדק מורס מדשן המצח מלח מחמה וטמנו כגדי המוצח ונגלעת שט במקומה. כדכתיב והרים את השם אשר תאכל האש וגו' ושמו אלל המוצח. מלמד שטעון שימה וגמיח, מלמד אסור כהנא (וחולין קף. ובעי"ז

ובגדי כהונה. ארבעה כגדי לָן שכהן גדול נכנס כהן לפני ולפנים ביום עבוד כהן כל השנה ולא כ"ג ליום כפורים אחר, כדכתיב ופשט את בגדי הכהן וסגרום שם (וחולין שם ובעי"ז וזבחים שם). וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדן. מדלג כתיב אחד ונגמור כולוהו מניה (קדושין כד). מהדער כתיבי לאדק ולא ילפא מתנניהם שטע מניה דוקא הני קאמר (פסחים טה). והגיהם שם. גבי כגדי יום הכפורים כתיב ופשט את בגדי הכהן אשר לנש כנזלו אל הקדש והניחם שם (וישא יב). ראויין הן לכהן הדיוט. כל השנה, שכהן הדיוט משמש כהן בלעכנה כלס (וחולין שם). ועגלה ערופה. א"ע שנעשית מצוה אסורה כהנא, כדכתי וערפו שם, שם מהא קצורסה (שם). הכניסה לרבקה ורשה.

ורבא אמר לך עד כאן. לא שמעת ליה לרבי יהודה דלא אזיל כתר כוונה אלל דלא פטר ליה משום אין מתכוין כדאפשר דמתכוין אסור לדברי הכל ומשוי שאין מיכוין כמתכוין לחומרלא לאסור אלל דלא חשיבא ליה כוונה דמשוי מכוין כשאין מתכוין לקולא כגון דלא אפשר כשאין מתכוין שרי וישרי נמי רבי

יהודה כמתכוין דלא חשיב כוונה כלל הא לא שמעת ליה: ההיכל גוצהו מאה אמה וזילו הולך למרחוק מאד כרחוב שלפני הר הצית ומתוך שרחוב גדול היה ומחזיק בני אדם הרבה היה דורש שם מפני החמה שאין לך צית המדרש מחזיקן: דלא **אפשר**. מלרוש לרצים הלכות החג: **וקא מיכוין**. ליהנות מלל הקודש: **דלפוכו עשוי**. ואין הנאת זילו נאסרה דאין זה דרך הנאמו: לול ארובה שבעליה היורדת לצית קרי לול: **האומנין**. כשיש דדק כחומת צית קדשי הקדשים: **יווגו**. לשון הנאה כחומות שמשיש עטמו ממרמית נוי המלאכה ונהנה: **ואלא הכא** דלא

אפשר. שלא ירדו לתקן ואפילו הכי צריך לתת אותן חציות שלא יוכלו להסתכל אנה ואנה דילמא מיכווני ליהנות ואסור: קול של כלי שיר שהן הקדש: **ורית**. הקטורת: אין כהן **משום מעילה**. דאורייתא הואיל ואין כהס ממש וכיון דמדאורייתא שרי כי לא אפשר כיון הכא אמאי אטרחיניהו רבנן אלל מעלה כעלמא הואי: **העומדים כפנים**. לשמש דלא אפשר מלעמוד שם ואסור להו להיות מתכוונים: **לאותן העומדים כחון**. קאמר אין מעילה הא איסורא איכא אלל לעומדין כפנים אפילו איסורא ליכא: **המפטם אס הקטורת**. קטורת וזה שאינה של ציבור: **אס להחלמד כה או למוסרה**. אחר פטומה לציבור פטור מכרת אלל אס דעמו להנניע לזורכו להריח כה ועשהה כסממנין הכתובים חייב כרת כדכתיב (שמות לו) איש אשר יעשה כמות להריח כה ונכרת: **והמריח כה**. בקטורת של ציבור פטור מרתם ומטוטלת דלא חייבה מורה אלל מפטס להריח: **אלא שמעל**. שנהנה מן הקודש ומציא אשס מעילות: **קול ומראה**. אין כהס ממש ופטור לעולם: **ורית**. יש זו ממש כסממנין לפיכך חייב ודקא אמר רבי יהושע פטור לאחר שטעלה תמרתו כמקדש קאמר דמשום דעשה מצוות ואין לוך גצוע עוד כה יאמה מכלל קדשי ה' וברייתא כמרית כה כצימו שנות מננה על הגחלים: **סמרוסו**. עמוד עשני: **סרומס הדשן**. ככל יוס היה נוטל מלח מחמה ונותנה אלל המוצח והיא נבלעת כמקומה כדכתיב והרים את הדשן וגו' ויקרא לו ואסורה כהנא

ומועילין כה כדכתיב ושמו אלל המוצח טעונה גזירה: ובגדי כהונה. ארבעה כגדי לָן שכהן גדול נכנס כהן לפני ולפנים ביום עבוד כהן כל השנה ולא כ"ג ליום כפורים אחר, כדכתיב ופשט את בגדי הכהן וסגרום שם (וחולין שם ובעי"ז וזבחים שם). וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדן. מדלג כתיב אחד ונגמור כולוהו מניה (קדושין כד). מהדער כתיבי לאדק ולא ילפא מתנניהם שטע מניה דוקא הני קאמר (פסחים טה). והגיהם שם. גבי כגדי יום הכפורים כתיב ופשט את בגדי הכהן אשר לנש כנזלו אל הקדש והניחם שם (וישא יב). ראויין הן לכהן הדיוט. כל השנה, שכהן הדיוט משמש כהן בלעכנה כלס (וחולין שם). ועגלה ערופה. א"ע שנעשית מצוה אסורה כהנא, כדכתי וערפו שם, שם מהא קצורסה (שם). הכניסה לרבקה ורשה.

ארבעה כגדי לָן שכהן גדול נכנס כהן לפני ולפנים ביום הכפורים וטעוין גזיה עולמית ואין הדיוט עובד כהן כל השנה ולא כ"ג ליום כפורים אחר, כדכתיב ופשט את בגדי הכהן וסגרום שם (וחולין שם ובעי"ז וזבחים שם). וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדן. מדלג כתיב אחד ונגמור כולוהו מניה (קדושין כד). מהדער כתיבי לאדק ולא ילפא מתנניהם שטע מניה דוקא הני קאמר (פסחים טה). והגיהם שם. גבי כגדי יום הכפורים כתיב ופשט את בגדי הכהן אשר לנש כנזלו אל הקדש והניחם שם (וישא יב). ראויין הן לכהן הדיוט. כל השנה, שכהן הדיוט משמש כהן בלעכנה כלס (וחולין שם). ועגלה ערופה. א"ע שנעשית מצוה אסורה כהנא, כדכתי וערפו שם, שם מהא קצורסה (שם). הכניסה לרבקה ורשה. כעגלה ערופה קאי, רבקה קופל"א כע"ז, שמדקדק שלג כהמות או ארבעה כזאריהן וז 366 זל וז רש"י הדישה (ב"מ ז). כשירה. הואיל ולא נמכין שמדוס (שם). כשביל שחינק ותדרש. שהיתה אמה דשה והכניס את הכת לשם שמינק ואף נמכין שמדוס (שם).

כל שעה פרק שני פסחים

כו.

שאני היבד דר־תובו עשוי. פ"ה ואין הנאת זילו נאסרת שאין זה דרך הנאתו וא"ת והא לא כתיב אכילה ואפילו שלא כדרך הנאה יהא אסור וי"ל דמעילה ילפינן *טעמא טעמא מתרומה ובתרומה כתיב אכילה^א והא דאסר כפ' כל הללמים (ע"ז מח): ליטב תחת אשירה משום דאשירה ללל עשויה והיא דרך הנאה ועוד דגבי ע"ז לא כתיב אכילה^ב **וְהָאֵל הַבָּא דְרָא אֲפֻשֶׁר וּקְמִיבּוּיִן וְאִסּוּר**. ה"מ אצ"י לאוקמא כרבי שמעון דלילינא דרבי יהודה פלוגי^ג:

ותסברא והאמר רבי שמעון בן קור' ומראה וריח אין בהן משום מעילה. פ"ה וכיון דמלאורייתא שרי כי לא אפשר אמאי אטרחיהו רבנן וקשה לר"י הא בגרייה דליכא איסורא דאורייתא^ד ופלוג רבא ואסר כלא אפשר ומיכוין ומאי קא מוכיח אצ"י לרבא וי"ל דה"פ כיון דלא אסריי אלל מדרבנן א"כ כשהוא לצורך כיון לתקן צית קדשי הקדשים סברא הוא דלפילו איסורא דרבנן ליכא:

מעיל'ה הוא דריבא הא איסורא איבא. תימה דכפרק החליל (פסכה נג. וסס) תניא אשה צוררת

חטים לאור של צית השואבה והשמן והפטילה היו של קודש כדמתן התס וצירושלמי דייק מינה דקול ומראה וריח אין כהן משום מעילה^ה: **לְאוֹתֵן** העומדים בחוץ. ליכא איסורא אלל שלא יקרבו עזמן לעזרה כדי להריח יותר דהא אמרינן (וימא דף ת:): לא היתה כלה צריכה להשכשס צירושלים מפני ריח הקטורת^ו: **בַּרְתִּיב**. הכא ושמו ובתיב' התם הערופה. תימה לר"י אמאי אצטריך תרי מיעוטי כחד כגי דלהכי כהניה דלא למילף מניייהו^ז וי"ל דאי לא כתיב אלל חד מיעוטא לא הוה מזי למעוטי אלל מילתא דלא דמי כל כך למיסר אלל מילתא דדמי למיסר לא להכי אצטריך כטרוייהו:

הכניסה לרבקה. כנסתפתא רבי ליה גמי פרה: הא

תרומת הדשן הא דאמרן כגדי כהונה דכתיב ^אוהניחם שם ^במלמד^ט שטעונין גזירה הניחא לרבנן דאמרי מלמד שטעונין גזירה אלא לר' דוסא^ו דפליג עלייהו דאמר אבל ראויין הן לכהן הדיוט ומאי והניחם שם שלא ישתמש בהם ביום כפורים אחר מאי איכא למימר משום דהוו תרומת הדשן ועגלה ערופה שני כתובין הבאין כאחד^ז וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדן הניחא למ"ד אין מלמדן אלא למאן דאמר מלמדן מאי איכא למימר תרי מיעוטי כתיבי כתיב ושמו וכתיב^ה הערופה ת"ש^ו הכניסה לרבקה ורשה כשירה כשביל שחינק ותדרש פסולה והא הכא דלא אפשר וקא מיכוין וקתני פסולה שאני התם דכתיב^א אשר לא עובר בה מכל מקום אי הכי אפילו רישא נמי הא

ושמו אצל המזבח, ובבגדי כהונה נמי אחר שנעשה מצוותן [יש בהם מעילה] כדכתיב והניחם שם, לאו משום דטעונין גזירה הוא, וכיון שטעונין גזירה בקדושתן קיימי ומועילין בהן, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדן מהן ואלאייבא דר' דוסא דאמר מאי והניחם שם לאו דטעונין גזירה, הוא מפיך בגדי כהונה ומעייל עגלה ערופה דכתיב וערפו שם את העגלה כנחל. ולמאן דאמר מלמדן מיעט רחמנא (כבגדי כהונה) [בתרומת הדשן] ושמו אצל המזבח, כלומר זה טעון גזירה ולא זולתו, ובעגלה ערופה כתיב וערפו שם את העגלה. העגלה הערופה שם תהא העגלה ולא זולתה. הני אין מידי אחרינא לא.

והוא אצל המזבח, ובבגדי כהונה נמי אחר שנעשה מצוותן [יש בהם מעילה] כדכתיב והניחם שם, לאו משום דטעונין גזירה הוא, וכיון שטעונין גזירה בקדושתן קיימי ומועילין בהן, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדן מהן ואלאייבא דר' דוסא דאמר מאי והניחם שם לאו דטעונין גזירה, הוא מפיך בגדי כהונה ומעייל עגלה ערופה דכתיב וערפו שם את העגלה כנחל. ולמאן דאמר מלמדן מיעט רחמנא (כבגדי כהונה) [בתרומת הדשן] ושמו אצל המזבח, כלומר זה טעון גזירה ולא זולתו, ובעגלה ערופה כתיב וערפו שם את העגלה. העגלה הערופה שם תהא העגלה ולא זולתה. הני אין מידי אחרינא לא.

עין משפט ונר מצוה

לז א מיי פ"ד מהל' מהלכות אסורות הל' יב ורב אלפס כאן ובע"ז פ"ב ד' שלח[:]

לח ב מיי פ"ה מהלכות מעילה הלכה ה':

לש ג מיי פ"ז מהלכות צית הבחירה הל' כג:

כ ד מיי פ"ה מהלכות מעילה הל' יז סמג

עשין רי:

מא ה מיי פ"ז מהל' כלי המקדש הל' י:

מב ו טס הלכה טו:

מג ז מיי פ"ה מהלכות מעילה הלכה טז:

מד ח מיי פ"ז מהל' מקדוין ומוספין

הלכה טו ו[פ"ז מהל' מעילה הל' יד]:

מה ט מיי פ"ח מהל' כלי המקדש הל' ה':

מו י מיי פ"ח מהלכות פרה הלכה ז:

לעזי רש"י

קופל"א. א. כמד.

מוסף תוספות

א. והוי כמו שכתוב במעילה אכילה. מוס' ד"ס.
ב. ואפי' שלא כדרך הנאה והפטילה היו של קודש כדמתן התס וצירושלמי דייק מינה דקול ומראה וריח אין כהן משום מעילה^ה:
לְאוֹתֵן העומדים בחוץ. ליכא איסורא אלל שלא יקרבו עזמן לעזרה כדי להריח יותר דהא אמרינן (וימא דף ת:): לא היתה כלה צריכה להשכשס צירושלים מפני ריח הקטורת^ו:
בַּרְתִּיב. הכא ושמו ובתיב' התם הערופה. תימה לר"י אמאי אצטריך תרי מיעוטי כחד כגי דלהכי כהניה דלא למילף מניייהו^ז וי"ל דאי לא כתיב אלל חד מיעוטא לא הוה מזי למעוטי אלל מילתא דלא דמי כל כך למיסר אלל מילתא דדמי למיסר לא להכי אצטריך כטרוייהו:

רבינו חננאל

וסמך אביי אהא דרבן יוחנן בן זכאי שהיה רשב ודורש כל היום כולו כעצו של חיכל. ודחי רבא שאני התם דהיכל דלתוכו הוא עשוי, ואין קדושה כעצו. רבא אמר מהא דמתן במדות לולין היו פתוחין בעצלות קדשי קדשים שבהן היו משלשלין האומנין בחציות כדי שלא יזונו עיניהם מבית קדשי הקדשים, ש"מ דהנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו אסור. ודחי אביי מעלה עשו דהא קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה. איכא דאמרי רבא הוה מסתייע מזה הדוה דאין אין בהן משום מעילה הא איסורא איכא, מאי לא באותם העומדים כחון דאפשר שלא יעמדו ולפיכך מעילה ליכא איסורא איכא. ואיני דריח אין בו מעילה, והתנינן לאחר שתעלה תמרתו היא שנייה, מאי טעמא דהא אתעבידא מצוותה, והא דתני המריח פטור אלא שמעל בדלא אתעבידא מצוותה. איני והרי תרומת הדשן דאתעבידא מצוותה ומועילין בה. ושנינן משום דכתיב בתרומת הדשן

לאו משום דטעונין גזירה הוא, וכיון שטעונין גזירה בקדושתן קיימי ומועילין בהן, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדן מהן ואלאייבא דר' דוסא דאמר מאי והניחם שם לאו דטעונין גזירה, הוא מפיך בגדי כהונה ומעייל עגלה ערופה דכתיב וערפו שם את העגלה כנחל. ולמאן דאמר מלמדן מיעט רחמנא (כבגדי כהונה) [בתרומת הדשן] ושמו אצל המזבח, כלומר זה טעון גזירה ולא זולתו, ובעגלה ערופה כתיב וערפו שם את העגלה. העגלה הערופה שם תהא העגלה ולא זולתה. הני אין מידי אחרינא לא.

והוא אצל המזבח, ובבגדי כהונה נמי אחר שנעשה מצוותן [יש בהם מעילה] כדכתיב והניחם שם, לאו משום דטעונין גזירה הוא, וכיון שטעונין גזירה בקדושתן קיימי ומועילין בהן, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדן מהן ואלאייבא דר' דוסא דאמר מאי והניחם שם לאו דטעונין גזירה, הוא מפיך בגדי כהונה ומעייל עגלה ערופה דכתיב וערפו שם את העגלה כנחל. ולמאן דאמר מלמדן מיעט רחמנא (כבגדי כהונה) [בתרומת הדשן] ושמו אצל המזבח, כלומר זה טעון גזירה ולא זולתו, ובעגלה ערופה כתיב וערפו שם את העגלה. העגלה הערופה שם תהא העגלה ולא זולתה. הני אין מידי אחרינא לא.

והוא אצל המזבח, ובבגדי כהונה נמי אחר שנעשה מצוותן [יש בהם מעילה] כדכתיב והניחם שם, לאו משום דטעונין גזירה הוא, וכיון שטעונין גזירה בקדושתן קיימי ומועילין בהן, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדן מהן ואלאייבא דר' דוסא דאמר מאי והניחם שם לאו דטעונין גזירה, הוא מפיך בגדי כהונה ומעייל עגלה ערופה דכתיב וערפו שם את העגלה כנחל. ולמאן דאמר מלמדן מיעט רחמנא (כבגדי כהונה) [בתרומת הדשן] ושמו אצל המזבח, כלומר זה טעון גזירה ולא זולתו, ובעגלה ערופה כתיב וערפו שם את העגלה. העגלה הערופה שם תהא העגלה ולא זולתה. הני אין מידי אחרינא לא.